

1513218-84.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDECI DOS SANTOS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

WALDECI DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513218-84.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513218-84.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDECI DOS SANTOS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

WALDECI DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 17h18min, na Rua Helena Maria da Silvado, altura do numeral 39, Jardim São Luís, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização em desacordo com a

lei, droga, consistente em 185 invólucros de maconha, e 03 invólucros de cocaína. O réu foi noticiado e apresentou defesa preliminar (fls.122/124); não obstante, a denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021- (fls.125)- e o réu foi citado. Na audiência de instrução debates e julgamento colhido a prova oral, as partes se manifestaram em debates, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo.

Relatei, passo a DECIDIR.

A presente ação penal é PROCEDENTE.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitiva, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. A intenção do réu de entregar ao consumo de terceiros as drogas que trazia consigo extrai-se da quantidade, os quais estavam individualmente. Impõe-se, nestes termos, a condenação do réu. A quantidade de drogas apreendida e modo como estavam acondicionadas é incompatível com a alegação do acusado que era para consumo pessoal.

Em audiência, foi colhida a seguinte prova oral:

Os policiais militares Simone Gomes Sampaio de Souza, e Dirceu Pereira Neves Junior disseram em juízo "estavam fazendo ronda/patrolhamento próximo a uma praça quando o réu ao visualizar a viatura se evadiu e na fuga dispersou uma sacola ao solo. Em seguida, o réu segurou uma criança no colo, mas a equipe conseguiu prendê-lo. Que o réu alegou que correu pois sabia que seria preso por tráfico de drogas.

A testemunha Rosângela contou que estava com o réu tomando cerveja, e ao se retirar da mesa viu o réu sendo preso. Não o viu com drogas e nem traficando.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos.

Pois bem.

Após a instrução restou constatado que o réu exercia traficância, especialmente com base no que foi relatado pelos policiais militares, os quais por serem agentes públicos gozam com a presunção de legitimidade e legalidade de suas alegações. Assim, em que pese a testemunha Rosângela negar a atividade ilícita do réu, restou claro que esta não ficou a todo momento com o ele, sendo que na ocasião em que o réu dispersou a sacola e tentou se evadir dos policiais, a mesma tinha saído do local.

Sendo, assim, é de rigor a condenação nos termos da denúncia.

Oportuno registrar a inaplicação do redutor previsto no parágrafo 4, do respectivo parágrafo, considerando a quantidade de drogas encontradas em poder da ré, e pelo fato dele ser reincidente.

Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, no mínimo legal.

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência, motivo pelo qual fixo a pena provisória em 05 anos 10 meses e quinhentos e oitenta e três dias multa.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena anterior em definitiva.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado.

O acusado não poderá apelar em liberdade, eis que continuam presentes os requisitos para a decretação de sua prisão preventiva. Ademais, interessante ressaltar que o réu respondeu ao processo preso, e a quantidade de pena e o regime fixados são incompatíveis com a liberdade provisória.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar WALDECI DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias multa, que fixo no mínimo legal, a ser cumprida em regime fechado pela infração ao artigo 33 da lei 11.343/06. Não substituo a pena corporal aplicada, tendo em vista a ausência de requisitos legais. Nego-lhe o apelo em liberdade. Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contra-prova.

Transitada em julgado esta decisão, lancem-se o nome do réu nos livros dos

culpados. Custas ex lege. P.R.I.C.
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA